FELIX BOSCHERHARB · STEUERBERATUNG
Gewerbehof 8 · 79098 Freiburg im Breisgau

Finanzamt Freiburg-Stadt
Veranlagungsstelle Umsatzsteuer

20.05.2026 · 072/000/00000 · Umsatzsteuer IV/2025

Einspruch gegen den Umsatzsteuer Vorauszahlungsbescheid IV 2025

1 Einspruch und Anträge

Namens und in Vollmacht des Herrn Hubertus Tomasius legen wir gegen den Bescheid vom 4. Mai 2026 über die Umsatzsteuer-Vorauszahlung IV/2025 Einspruch ein. Der Bescheid ist am 8. Mai 2026 bekannt gegeben worden. Wir beantragen, die Vorauszahlung auf 664,50 Euro herabzusetzen. Der bereits gebuchte Betrag von 700 Euro ist bei der Abrechnung vollständig anzurechnen. Über die hieraus entstehende Überzahlung von 35,50 Euro ist anschließend entsprechend dem Steuerkonto zu verfügen. Der Vorbehalt der Nachprüfung bleibt von diesem Antrag unberührt.

2 Zulässigkeit und Verfahrensstand

Der Einspruch richtet sich gegen eine abweichende Vorauszahlungsfestsetzung und ist nach § 347 AO statthaft. Er wird innerhalb der Monatsfrist des § 355 AO eingelegt. Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2025 befindet sich noch in Vorbereitung und wurde nicht übermittelt. Es besteht kein nachfolgender Jahresbescheid, der die angefochtene Vorauszahlungsfestsetzung ersetzt hätte. Diese Angabe wird auch aus dem Mandantenauftrag vom 8. Mai 2026 bestätigt.

3 Unterrichtsleistung

Die drei monatlichen Honorarzahlungen der Musikschule von insgesamt 1.950 Euro betreffen ausschließlich den bescheinigten Lehrgang SVA-25. Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Bescheinigung vom 15. Januar 2025, Geschäftszeichen RP-FR-2025-SVA-0143, die Ausbildungsleistungen dieses Lehrgangs für das gesamte Kalenderjahr 2025 nach § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG bescheinigt. Die Schulleitung hat am 25. Januar 2025 bestätigt, dass sämtliche zehn monatlichen Unterrichtseinheiten des Honorarvertrags von Herrn Tomasius dem Lehrgang SVA-25 angehören. Diese personenbezogene Zuordnung schließt auch Oktober bis Dezember ein. Die Einheitendokumentation wird unter SVA-25-HT geführt. Die unmittelbaren Unterrichtsleistungen des selbstständigen Lehrers sind danach nach Buchst. b Doppelbuchst. bb in Verbindung mit Buchst. a Doppelbuchst. bb zu prüfen. Es wird weder eine automatische Befreiung jeder kommunalen Musikschule noch eine Einordnung als öffentliche allgemeinbildende Schule nach dem Schulgesetz geltend gemacht. Der personenbezogene Nachweis besteht hier in der bestätigten Zuordnung seiner unmittelbaren Unterrichtsleistungen zum bescheinigten Ausbildungsbereich der Einrichtung. Für die Anwendung dieser Verbindung verlangt die Vorschrift keine zusätzliche an den einzelnen Dozenten gerichtete Landesbescheinigung. Die bereits als E07 und E08 eingereichten Nachweise sind in der Sache auszuwerten.

4 Berechnung beim Unterricht hilfsweise

Selbst wenn die Unterrichtsbefreiung entgegen unserem Hauptvorbringen nicht eingreifen sollte, ergibt sich aus der festen Jahresvereinbarung kein Anspruch auf ein zusätzliches Entgelt vom öffentlichen Auftraggeber. Die vereinnahmten 1.950 Euro wären dann unter Beachtung von § 10 UStG auf ihren enthaltenen Steueranteil zu untersuchen. Ein schlichter Aufschlag von 19 Prozent auf den vereinbarten und bereits vollständig gezahlten Betrag wird weder durch den Vertrag noch durch einen weiteren Zahlungsanspruch getragen. Der Hauptantrag bleibt auf die vollständige Rücknahme der Unterrichtsbesteuerung gerichtet.

5 Zeitpunkt der Programmierzahlung

Die Erlaubnis nach § 20 UStG gilt seit 1. Januar 2025 und erfasst die unternehmerische Tätigkeit von Herrn Tomasius. Ein Widerruf oder eine nur auf einzelne Umsätze begrenzte Genehmigung liegt nicht vor. Die Rechnung HT-2025-IT-12 über 1.000 Euro netto und 190 Euro Umsatzsteuer wurde am 26. Dezember 2025 erstellt. Der Januarauszug der Brezelmann Bank zeigt den Geldeingang von 1.190 Euro am 12. Januar 2026 unter genau dieser Rechnungsnummer. Das Rechnungsdatum ersetzt im genehmigten Verfahren nach vereinnahmten Entgelten den Zahlungseingang nicht. Die 190 Euro sind deshalb aus der Festsetzung IV/2025 herauszunehmen. Die Erfassung im Folgezeitraum bleibt gesondert vorzunehmen.

6 Seminarvorsteuer und Dokumentverwechslung

Die Rechnung ER-2025-SON-07 vom 2. Dezember 2025 der Fachforum Datenpraxis GmbH über 892,50 Euro brutto ist eine inländische Rechnung mit 142,50 Euro Umsatzsteuer. Sie betrifft die fachliche Fortbildung für die externe Datenschutzbetreuung. Die Teilnahmebestätigung und der korrespondierende Zahlung vom 2. Dezember 2025 bestätigen Leistung und Zahlung. Die im Bescheid genannte Datei zu einer privaten Übernachtung in Avoriaz ist ein eigener Beleg vom Januar 2025 über einen anderen Betrag und einen anderen Aussteller. Sie trägt die Kennung URLAUB-01 und wurde weder als Rechnung ER-2025-SON-07 noch als Anlage E01 eingereicht. Die im Versandregister archivierte richtige Datei hat 83.489 Bytes und den SHA-256-Wert 33dcaadbb3258e784f40ed15114fddd57220ea4ef5f6d390847a67cf8115502a. Wir bitten, die falsche behördliche Zuordnung zu berichtigen und anschließend § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG anhand der tatsächlichen Rechnung anzuwenden.

7 Nachgerechnete Festsetzung

Die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage zu 19 Prozent beträgt 4.440 Euro. Die hieraus entstehende Steuer von 843,60 Euro erhöht sich um 17,85 Euro aus den Autoren-Nutzungsrechten. Die Summe beträgt 861,45 Euro. Abzuziehen sind 196,95 Euro Vorsteuer. Das ergibt 664,50 Euro. Die Erhöhung des Bescheids um 703 Euro setzt sich aus 370,50 Euro für Unterricht, 190 Euro für die noch nicht vereinnahmte Programmierleistung und 142,50 Euro nicht berücksichtigter Seminarvorsteuer zusammen. Alle drei Abweichungen sind rückgängig zu machen.

8 Ermittlungen und gesonderter Vollziehungsantrag

Nach § 88 AO sind auch die für unseren Mandanten günstigen Unterlagen auszuwerten. Im Einspruchsverfahren ist die Festsetzung nach § 367 Abs. 2 AO insgesamt zu überprüfen. Wir beantragen die Zuordnungskontrolle anhand der beigefügten Versandliste und eine Mitteilung, wie der private Beleg in den Verweis E01 gelangt ist. Gesondert beantragen wir nach § 361 Abs. 2 AO Aussetzung der Vollziehung der nach Anrechnung bereits gezahlter 700 Euro verbleibenden Nachforderung von 667,50 Euro. Es bestehen erhebliche Zweifel an den drei konkret dokumentierten Abweichungen. Für den schon gezahlten Betrag wird mit diesem Schriftsatz keine weitere Auszahlung im Wege der Vollziehung verlangt.

Anlagen Vollmacht; UStVA und Empfangsnachweis; Musikschulvertrag und Bestätigung; Genehmigung Istbesteuerung; Rechnung HT-2025-IT-12 und Januarauszug; ER-2025-SON-07 und Teilnahmebestätigung; Versanddateiliste und Dateivergleich; Berechnungsübersicht; Landesbescheinigung RP-FR-2025-SVA-0143; Bestätigung SVA-25-HT